

Restos a Pagar, Despesas de Exercícios Anteriores e Suprimento de Fundos

Reescrita da parte teórica da Aula 10 — Finanças Públicas
Orçamento Público + Lei de Responsabilidade Fiscal · 2026 (pós-edital)

Parte 0 · A chave de leitura: um problema, três soluções

Parte 1 · Restos a Pagar

Parte 2 · Despesas de Exercícios Anteriores

Parte 3 · Suprimento de Fundos

Parte 4 · Síntese e mapa de armadilhas

O que este material é. Uma reescrita da teoria da Aula 10, organizada em torno de um único eixo lógico em vez da sequência de tópicos avulsos do original. Nada foi acrescentado por fora: todo o conteúdo normativo vem do próprio material (Lei nº 4.320/1964, Decreto nº 93.872/1986, LRF, MCASP, CF/1988).

Como foi calibrada. Cada seção foi dimensionada pela incidência real nas **50 questões comentadas** da aula (mais as ~40 questões intercaladas na teoria). Os pontos mais cobrados ganharam explicação, exemplo e diagrama; os pontos que nunca caíram foram reduzidos a uma linha. As marcas **Q7** remetem à numeração das questões comentadas do material original.

A Aula 10 apresenta três institutos em blocos separados, como se fossem assuntos distintos. Não são. Os três respondem à mesma pergunta, e é por isso que as bancas os cobram sempre juntos — e sempre trocados entre si.

0.1 O problema que gera os três institutos

O orçamento é **anual**: vale de 1º de janeiro a 31 de dezembro (art. 34 da Lei nº 4.320/1964). A despesa pública, porém, é um **processo em três estágios** — empenho, liquidação e pagamento — e esse processo não tem nenhuma obrigação de caber dentro do ano civil.

A REGRA DE OURO DE TODA A AULA

O que define a qual exercício uma despesa pertence **não é o pagamento — é o empenho**. “Pertencem ao exercício financeiro: I — as receitas nele arrecadadas; II — as despesas nele legalmente empenhadas” (art. 35 da Lei nº 4.320/1964). Guarde esta frase: dela decorrem, por dedução, praticamente todas as regras das Partes 1 e 2 deste material.

Da tensão entre um orçamento anual e um processo de despesa que atravessa o ano nascem **três situações-problema**, e cada instituto da aula é a resposta a uma delas:

SITUAÇÃO EM 31/12	INSTITUTO	LÓGICA
O empenho foi feito no ano, mas o pagamento não saiu	Restos a Pagar art. 36, Lei 4.320	O empenho está vivo . A despesa já pertence ao exercício que acabou; basta arrastar a obrigação para o ano seguinte e concluir os estágios que faltam. Não consome orçamento novo .
Não houve empenho — ou o empenho existiu e morreu —, mas o credor cumpriu e tem direito	Despesas de Exercícios Anteriores art. 37, Lei 4.320	Não há empenho a arrastar. A dívida é real, mas está órfã de suporte orçamentário: é preciso empenhar de novo , no orçamento do ano em que se pagará. Consome orçamento novo .
A despesa é urgente e não pode esperar o rito normal (licitação, empenho prévio, pagamento por tesouraria)	Suprimento de Fundos arts. 68-69, Lei 4.320	Não é problema de <i>ano</i> , e sim de <i>rito</i> . Adianta-se dinheiro a um servidor, que gasta primeiro e presta contas depois . É exceção ao processo normal — nunca ao empenho prévio.

A FRASE QUE RESOLVE METADE DAS QUESTÕES DE RP × DEA

Empenho vivo → **Restos a Pagar**. **Empenho morto (ou inexistente)** → **DEA**. Foi exatamente esse o eixo das questões **Q8**, **Q9**, **Q19**, **Q24** e **Q40** — cinco das cinquenta questões comentadas, todas construídas sobre a mesma confusão.

0.2 Onde a prova realmente pesa

Classificando as 50 questões comentadas da aula por tema principal, a distribuição é assimétrica — e vale calibrar o estudo por ela:

TEMA	QUESTÕES	%	CONCENTRAÇÃO INTERNA
Restos a Pagar	33	66%	Conceito e classificação processados × não processados: 11 questões . Cálculo por subtração: 3. “Em liquidação” × “a liquidar”: 4. Natureza extraorçamentária: 4. Inscrição e anulação de empenho: 3.

TEMA	QUESTÕES	%	CONCENTRAÇÃO INTERNA
Fronteira RP × DEA	4	8%	Sempre a mesma pergunta: houve empenho regular no exercício de origem?
Suprimento de Fundos	10	20%	Vedações à concessão: 3. Restituições (anulação × receita): 4. Natureza orçamentária × patrimonial: 2.
DEA (isoladamente)	3	6%	Conceito do art. 37 e competência para reconhecer a obrigação.

LEITURA ESTRATÉGICA

Três quartos da aula giram em torno de **Restos a Pagar**, e dentro dele o miolo absoluto é a distinção **processado × não processado** — a mesma ideia cobrada em onze formulações diferentes. Se o tempo for curto, domine com profundidade cirúrgica a Parte 1, seções 1.1 a 1.4.

Em contrapartida, temas que ocupam páginas do material original praticamente não caem: o bloqueio/cancelamento de RPNP do Decreto nº 93.872/1986 rendeu **1 questão** em 50 (**Q4**) — embora seja tema recente e, por isso, com risco crescente; e os limites em reais do suprimento de fundos, **nenhuma**.

0.3 Sumário do que vem

- Parte 1 — Restos a Pagar.** Conceito e as duas espécies (1.1–1.2) · os três subestados do MCASP (1.3) · inscrição, empenho que sobrevive a 31/12 e valores estimados (1.4) · bloqueio e cancelamento (1.5) · por que o RP processado não pode ser cancelado (1.6) · a mecânica extraorçamentária (1.7) · créditos plurianuais (1.8) · anulação de despesa (1.9) · programação financeira (1.10) · LRF, TCU e emendas parlamentares (1.11).
- Parte 2 — DEA.** As três hipóteses do art. 37 (2.1) · por que DEA é despesa orçamentária (2.2) · quem reconhece a obrigação (2.3) · elemento 92 × 93 × elemento próprio (2.4) · o confronto RP × DEA (2.5).
- Parte 3 — Suprimento de Fundos.** Para que serve (3.1) · a dupla natureza orçamentária/patrimonial (3.2) · as três hipóteses (3.3) · classificação por natureza (3.4) · vedações (3.5) · CPGF (3.6) · regime especial (3.7) · prestação de contas (3.8) · restituições (3.9) · limites (3.10).
- Parte 4 — Síntese.** Quadro comparativo geral, mapa de armadilhas e as vinte afirmações que a banca repete.

1.1 O conceito — e a palavra que a banca troca

A execução normal de uma despesa tem três estágios: **empenho** (a reserva da dotação, que compromete o crédito com um credor determinado), **liquidação** (a verificação de que o credor cumpriu sua obrigação — apura-se a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata e a quem se deve pagar) e **pagamento**. Quando o ano acaba antes do pagamento, o crédito é inscrito em Restos a Pagar e o pagamento migra para o exercício seguinte, uma vez concluídos os estágios que faltavam.

LEI Nº 4.320/1964, ART. 36

“Consideram-se Restos a Pagar as despesas **empenhadas** mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**.”

Repare no que o artigo **não** diz. Ele não exige liquidação. O único requisito para existir Resto a Pagar é **empenho válido dentro do exercício**; a liquidação não é condição de existência, é apenas o critério que separa as duas espécies. Também são chamados de **resíduos passivos**.

CEBRASPE · PC-DF · 2025 — Q7

“Restos a pagar são as despesas empenhadas e liquidadas que não foram pagas no exercício financeiro correspondente e se classificam em restos a pagar processados ou não processados, conforme o estágio em que se encontrem.”

ERRADO. Ao dizer “empenhadas e liquidadas”, a assertiva descreveu apenas os **processados** — e um subconjunto não pode se dividir no conjunto inteiro. O erro está na definição, não na classificação.

CEBRASPE · STJ · 2024 — (QUESTÃO INTERCALADA NA TEORIA)

“Os restos a pagar **englobam** as despesas que foram empenhadas e liquidadas durante um exercício financeiro, mas que não foram pagas até 31 de dezembro.”

CERTO. Mesmíssimo conteúdo do item anterior, gabarito oposto — e a diferença está inteira no verbo. “**Englobam**” afirma inclusão sem excluir o resto; “**são**” afirma identidade e, por isso, exclui os não processados. Quando a assertiva descrever só uma espécie, leia o verbo antes de julgar.

ERRO-PADRÃO Nº 1

Definir RP exigindo liquidação. Aparece em **Q7**, **Q39** (“empenhadas e **não liquidadas**” — também errado, porque exclui os processados) e **Q46** (“**apenas** as empenhadas e liquidadas”). Três formulações, três gabaritos ERRADOS, uma única causa: o art. 36 fala em **empenhadas e não pagas**, ponto.

1.2 As duas espécies — e as duas subtrações

A palavra “processado” refere-se ao **processamento da despesa**, isto é, ao seu percurso pelos estágios. Daí a mnemônica que resolve o tema:

MNEMÔNICA

PROCESSADO = **já passou pelo PROCESSO**. Empenhado e liquidado; o credor já entregou o bem ou prestou o serviço, tem direito líquido e certo, e falta somente o pagamento.

NÃO PROCESSADO = **parou no empenho**. Contrato ou convênio ainda em execução; não há ainda direito líquido e certo do credor, porque a liquidação não se completou.

Como cada estágio é um acumulador de valores, as duas espécies são obtidas por subtração — e é assim que a banca cobra quando dá uma tabela de números:

$$\text{RP PROCESSADOS} = \text{LIQUIDADO} - \text{PAGO}$$

$$\text{RP NÃO PROCESSADOS} = \text{EMPENHADO} - \text{LIQUIDADO} (- \text{empenhos cancelados})$$

A razão é aritmética, não decoreba: tudo o que foi liquidado e ainda não foi pago está parado entre o 2º e o 3º estágio (processado); tudo o que foi empenhado e ainda não foi liquidado está parado entre o 1º e o 2º (não processado). Empenhos cancelados saem da conta porque deixaram de existir.

CEBRASPE · CGDF · 2023 — Q21 E Q22

Empenho de despesa R\$ 570.000 · despesas empenhadas e liquidadas R\$ 500.000 · despesas pagas R\$ 450.000 · arrecadação de receitas tributárias R\$ 600.000.

$$\text{RPNP} = 570.000 - 500.000 = \text{R\$ 70.000.} \cdot \text{RPP} = 500.000 - 450.000 = \text{R\$ 50.000.}$$

A receita tributária é ruído: **nenhuma** das duas fórmulas olha para a receita. A banca costuma incluir uma linha de receita justamente para atrair quem confunde inscrição de RP com disponibilidade de caixa.

CEBRASPE · PREF. MARINGÁ · 2022 — Q31 (ANULADA POR ERRO NAS ALTERNATIVAS)

Empenho R\$ 1.400.000 · liquidação R\$ 800.000 · pagamento R\$ 600.000 · **empenho cancelado R\$ 50.000.**

$$\text{RPNP} = 1.400.000 - 800.000 - 50.000 = \text{R\$ 550.000.} \cdot \text{RPP} = 800.000 - 600.000 = \text{R\$ 200.000.}$$

É a única questão da aula com empenho cancelado — e ele só afeta a primeira fórmula, porque o valor cancelado nunca chegou a ser liquidado.

ERRO-PADRÃO Nº 2

Vincular a classificação à existência de caixa. Em Q16 (SEPLAG-CE 2024) a banca definiu processados como “aqueles que possuem caixa para futuro pagamento” e não processados como “aqueles que não possuem saldo de caixa reservado”: **ERRADO**. A distinção é **exclusivamente** o estágio de liquidação. Disponibilidade de caixa é assunto do art. 42 da LRF (seção 1.11), que é outra coisa.

1.3 Os três subestados do MCASP

O MCASP desdobra os não processados em dois, e o critério é uma pergunta única e muito concreta: **o fato gerador já ocorreu? Isto é: o credor já entregou?**

SUBESTADO	O CREDOR JÁ ENTREGOU?	SITUAÇÃO E RAZÃO DE SER
RPNP a liquidar	Não. O fato gerador ainda não ocorreu.	Houve empenho dentro do exercício, mas o produto só será entregue no exercício seguinte. É a hipótese-padrão: reserva orçamentária feita, execução ainda por vir.
RPNP em liquidação	Sim. O fato gerador ocorreu antes de 31/12.	O credor entregou dentro do exercício, mas a conferência (liquidação) não se concluiu a tempo. Como já houve impacto patrimonial , ele precisa ser reconhecido no exercício em que ocorreu — daí a categoria própria.
RP processados (a pagar)	Sim, e a liquidação já foi concluída.	Direito líquido e certo do credor reconhecido. Falta apenas o cheque.

A INTUIÇÃO DA EXPRESSÃO “EM LIQUIDAÇÃO”

“Em liquidação” é gerúndio: a liquidação **está acontecendo** e ainda não terminou. E, se ela começou, é porque **o fornecedor já cumpriu sua parte** — não se confere uma entrega que não houve. Traduzindo para a linguagem que a banca usa: “*houve o adimplemento da obrigação pelo credor, mas o direito adquirido está em fase de verificação*” — redação literal de **Q44** e da questão CESPE/STM 2018, ambas **CERTAS**.

CESPE · TCE-RJ · 2021 — **Q38**

“A inscrição de restos a pagar não processados **a liquidar** ocorre quando tiver ocorrido o fato gerador da obrigação, antes do término do exercício em curso, sem que se tenha procedido o estágio da liquidação.”

ERRADO. A descrição está perfeita — só que é a do **em liquidação**. Esta é a troca preferida da banca no tema: descrever corretamente um subestado e etiquetá-lo com o nome do outro. Leia sempre o rótulo por último.

CEBRASPE · SEPLAN-RR · 2023 — **Q23** | CESPE · IPHAN · 2018 — **Q49**

Q23: “Serviço ou material contratado que se encontre, ao final do exercício, **em processo de liquidação**, não pode ser inscrito em restos a pagar.” · Q49: “Determinada despesa pode ser inscrita em restos a pagar não processados **mesmo que o serviço a que ela se refere tenha sido prestado.**”

Q23 **ERRADO** · Q49 **CERTO**. As duas afirmam a mesma coisa por caminhos opostos, e a chave é a mesma: **serviço prestado sem liquidação concluída é RPNP em liquidação — e é inscrito normalmente**. Entrega feita não significa despesa processada.

1.4 A inscrição em 31 de dezembro

Regra geral e valor estimado

São inscritos em Restos a Pagar, no encerramento do exercício, os empenhos de despesas **já liquidadas e não pagas** e também os empenhos **não anulados**, pelo valor devido ou — se este não for conhecido — pelo **valor estimado**, desde que satisfeitas as condições estabelecidas para empenho e liquidação. Havendo estimativa, o acerto se dá depois:

SE O VALOR REAL...	CONSEQUÊNCIA
...for maior que o inscrito	A diferença é empenhada à conta de despesas de exercícios anteriores — porque, para essa diferença, não existe empenho vivo. É a lógica da Parte 0 operando.
...for menor que o inscrito	O saldo existente é cancelado .

A inscrição é automática?

Depende da espécie — e essa é uma alteração recente do Decreto nº 93.872/1986 que vale conhecer:

DECRETO Nº 93.872/1986, ART. 68

Caput. “A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho depende da observância das condições estabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da despesa.”

§ 1º. “A inscrição prevista no *caput* como restos a pagar **não processados** fica condicionada à **indicação pelo ordenador de despesas**.”

Ou seja: os **processados**, por já terem direito líquido e certo reconhecido, são inscritos automaticamente pelo sistema em 31/12; os **não processados** exigem ato de indicação do ordenador de despesas. Não há, portanto, inscrição automática indiscriminada.

“As despesas empenhadas cujo pagamento não foi realizado até o encerramento do exercício, sendo **automaticamente** transferidas para o exercício subsequente, **desde que atendam aos requisitos legais e financeiros**, consistem em restos a pagar...”

CERTO — e a aula registra o desconforto com razão. O item só se sustenta porque a ressalva “desde que atendam aos requisitos legais e financeiros” neutraliza o “automaticamente”. **Lição prática:** quando o CEBRASPE insere uma condicional ampla no meio do item, ela costuma ser a âncora que salva a assertiva — leia a condicional como parte do enunciado, não como enfeite.

“Uma despesa decorrente de lei de crédito especial aberto no penúltimo mês do exercício e empenhada no último mês **deverá** ser inscrita em restos a pagar no último dia desse mesmo exercício.”

ERRADO. A despesa legalmente empenhada **poderá** ser inscrita, atendidos os requisitos — não “deverá”, automaticamente, só por ter sido empenhada perto do fim do ano. “**Poderá**” × “**deverá**” é um eixo de erro autônomo nesta matéria.

O empenho não liquidado que sobrevive a 31/12

A regra é que o empenho não liquidado **morre** em 31 de dezembro. Mas há quatro sobrevividas, e elas são cobradas na literalidade:

DECRETO Nº 93.872/1986, ART. 35

“O empenho de despesa não liquidada será considerado **anulado em 31 de dezembro**, para todos os fins, **salvo** quando:

- I — vigente o **prazo** para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;
- II — vencido o prazo do inciso anterior, mas esteja **em curso a liquidação** da despesa, ou seja de **interesse da Administração** exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;
- III — se destinar a atender **transferências** a instituições públicas **ou privadas**;
- IV — corresponder a **compromissos assumidos no exterior**.”

DUAS ARMADILHAS LITERAIS NO ART. 35

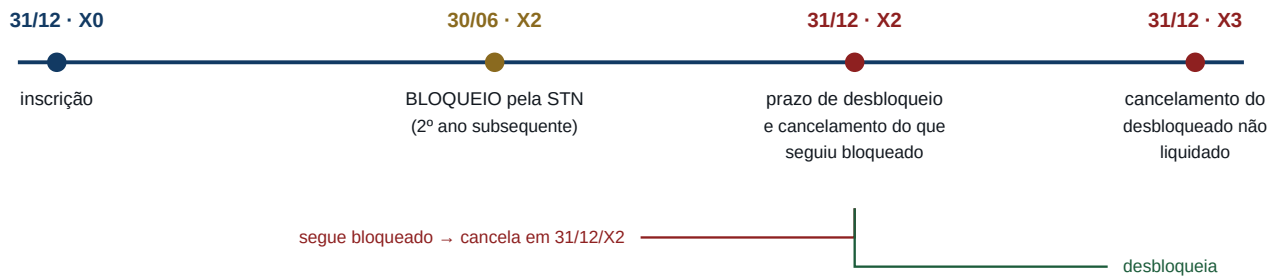
- O inciso III alcança instituições públicas **ou privadas**. Em **Q25** (IADES/Hemocentro 2017) a banca escreveu “instituições públicas, **exceto** quando corresponder a compromissos assumidos no exterior” — troca dupla, gabarito **ERRADO**.
- Como existem exceções, **não** é verdade que todo empenho não inscrito em RP seja automaticamente cancelado — foi o erro cobrado em **Q50** (ABIN 2018). Já **Q13** (INPI 2024) afirmou o inciso I com todas as letras (“vigente o prazo, o empenho não será anulado mesmo sem liquidação”): **CERTO**.

Em 31 de dezembro, o prazo para cumprimento da obrigação pelo credor está vigente (despesa a liquidar). Essa despesa deverá ser: (a) cancelada; (b) RP processados; (c) **RP não processados**; (d) DEA.

Letra C. A questão costura o art. 35, I (o empenho não é anulado) com a classificação do MCASP (não houve fato gerador → **RPNP a liquidar**). É o exemplo mais limpo de como os dois blocos teóricos se encaixam.

1.5 Bloqueio e cancelamento dos RP não processados

Regra **federal** (Decreto nº 93.872/1986, art. 68, §§ 2º a 7º), alterada recentemente: antes, os RPNP não liquidados eram **cancelados em 31/12 do ano subsequente**; hoje eles primeiro são **bloqueados**, e só depois cancelados. Guarde a linha do tempo, não os parágrafos:



X0 = exercício de inscrição. A regra é federal e se aplica aos RP **não processados**.

MNEMÔNICA “2 · 2 · 3”

Bloqueio em **30/06 do 2º ano** subsequente à inscrição. Se **permanecer bloqueado**, cancelamento até o encerramento do exercício do bloqueio — **31/12 do 2º ano**. Se for **desbloqueado** e ainda assim não for liquidado, cancelamento em 31/12 do ano subsequente ao do bloqueio — **31/12 do 3º ano**. Portanto: **desbloquear compra exatamente um ano a mais**.

Quem escapa do bloqueio (§ 3º)

- Despesas do **Ministério da Saúde**;
- Emendas **individuais** impositivas com identificador de resultado primário **6**, empenhos emitidos a partir de **2016**;
- Emendas de **bancada** de parlamentares de estado ou do DF, impositivas, identificador de resultado primário **7**, empenhos emitidos a partir de **2020**.

Quem pode ser desbloqueado (§ 4º) e o que é “execução iniciada” (§ 5º)

As unidades gestoras podem desbloquear até 31/12 do exercício do bloqueio quando (i) a execução da despesa já tiver **começado** até 30/06, no caso de execução direta pela União, ou (ii) os instrumentos de transferência (convênios, contratos de repasse, termos de colaboração ou de fomento e congêneres) estiverem vigentes e eficazes, no caso de repasses a estados, DF, municípios, consórcios públicos, serviços sociais autônomos e entidades privadas sem fins lucrativos. E “execução iniciada” tem definição própria:

- **Bens**: quantidade **parcial** entregue, atestada e aferida;
- **Serviços e obras**: realização **parcial** com a medição correspondente atestada e aferida.

A gestão do art. 68 cabe a ministros de Estado, titulares de órgãos da Presidência, dirigentes de órgãos setoriais dos sistemas federais de planejamento, orçamento e administração financeira e aos ordenadores de despesas; a STN pode expedir normas complementares. O art. 68-A acrescenta que o Ministério da Fazenda pode fixar **limites** para inscrição e reinscrição de empenhos em RP a cada exercício.

CEBRASPE · TRT-10 · 2025 — **Q4** (TAMBÉM COBRADA EM 2025 NA ÍNTEGRA)

“Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados no dia 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, excetuados os restos a pagar relativos a algumas despesas previstas em norma, como as do Ministério da Saúde.”

CERTO. Transcrição quase literal do § 2º somada ao § 3º, I. É a única questão da aula sobre o tema — mas a alteração é recente, o que costuma antecipar reincidência.

1.6 Por que o RP processado não pode ser cancelado

Toda a mecânica de bloqueio e cancelamento da seção anterior atinge apenas os **não processados**. Com os processados a solução é oposta, e a razão é substantiva:

PARECER PGFN Nº 401/2000

Cancelar RP processado caracterizaria **enriquecimento ilícito** da Administração: o fornecedor já cumpriu a obrigação de fazer — entregou o bem, prestou o serviço — e o Poder Público não pode se eximir da obrigação de pagar sob pena de violar o princípio da **moralidade** (art. 37 da CF/1988). Logo, **restos a pagar processados não podem ser cancelados**.

Esta é a razão profunda da distinção da seção 1.2: processado significa que o **direito do credor já se consolidou**. Não é uma etiqueta contábil, é o marco em que a Administração deixa de poder voltar atrás.

1.7 A mecânica extraorçamentária — o ponto que mais confunde

Quatro questões da aula (**Q32**, **Q43**, **Q45**, **Q47**) atacam o mesmo ponto, e o material original o apresenta como regra a decorar. Ele é, na verdade, dedutível — basta seguir o dinheiro.

A DEDUÇÃO EM QUATRO PASSOS

1. No exercício X0, ao ser empenhada, a despesa entra como **despesa orçamentária**: ela consumiu a dotação fixada na LOA daquele ano.
2. Só que o dinheiro **não saiu do caixa** em X0. Se nada mais fosse feito, o Balanço Financeiro mostraria uma saída que não ocorreu.
3. Para compensar, os RP do exercício são computados em X0 como **receita extraorçamentária** (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 4.320/1964). É um lançamento de compensação — não é arrecadação nova.
4. Em X1, quando o pagamento efetivamente ocorre, o dinheiro sai — mas contra o orçamento **de X0**, que já foi contabilizado. Para não contar a mesma despesa duas vezes, a saída é registrada como **despesa extraorçamentária**.

INSCRIÇÃO (31/12/X0) → receita extraorçamentária | PAGAMENTO (X1) → despesa extraorçamentária

CESPE · STM · 2018 — **Q43** | CGM-JP · 2018 — **Q47**

Q43: “O pagamento de restos a pagar processados corresponde a uma despesa **orçamentária**.” · Q47: “Ao efetuar o pagamento de restos a pagar, o ente está convertendo uma despesa **extraorçamentária em orçamentária**.”

Ambas **ERRADAS**. A direção é a inversa: a despesa **nasce orçamentária** (no empenho, em X0) e o **pagamento** é que é extraorçamentário. Note que Q43 não distingue processados de não processados — para esse efeito, tanto faz.

CEBRASPE · SECONT-ES · 2022 — **Q32**

“As despesas empenhadas, não liquidadas e não pagas advêm de uma **despesa extraorçamentária** e a sua inscrição constitui **receita orçamentária**.”

ERRADO — os dois adjetivos estão trocados. O correto: a despesa é **orçamentária** e a inscrição é computada na **receita extraorçamentária**. Item excelente para testar se você entendeu o mecanismo ou apenas memorizou a palavra “extraorçamentário”.

Restos a Pagar como dívida flutuante

Pelo art. 92 da Lei nº 4.320/1964, os restos a pagar — **excluídos os serviços da dívida** — são espécie de **dívida pública flutuante**, e seu registro se faz **por exercício e por credor**, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Atenção ao detalhe: o mesmo artigo arrola separadamente os “**serviços da dívida a pagar**” (inciso II), que também são restos a pagar — do serviço da dívida — mas contabilizados à parte, para maior controle.

DUAS ASSERTIVAS QUE DECORREM DIRETO DO ART. 92

Q42 — “as despesas empenhadas e não pagas constituirão dívida flutuante”: **CERTO**.

Q48 — “na inscrição dos restos a pagar, é **vedado** o registro de beneficiários específicos”: **ERRADO**, porque o registro é justamente **por credor**. A banca inverteu a regra.

1.8 Créditos com vigência plurianual

LEI Nº 4.320/1964, ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO

“Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual, que **não tenham sido liquidados**, só serão computados como Restos a Pagar **no último ano de vigência do crédito**.”

Traduzindo: em crédito plurianual, durante os anos intermediários, **só se inscreve em RP o que já foi liquidado** (os processados). Os não liquidados aguardam o último ano de vigência.

EXEMPLO NUMÉRICO (O MESMO DO MATERIAL)

Crédito adicional especial plurianual, 1º ano: empenhado R\$ 200 mil, liquidado R\$ 160 mil, pago R\$ 130 mil. Inscreve-se em RP **apenas R\$ 30 mil** — a parcela liquidada e não paga. Os R\$ 40 mil empenhados e não liquidados **não** viram RPNP neste ano.

CUIDADO: DISPOSITIVO VIGENTE, APLICAÇÃO SUPERADA

A própria aula adverte (**Q2**) que esse parágrafo **não é aplicado atualmente**, porque o Decreto nº 93.872/1986 adotou solução diferente — art. 27: as despesas de contratos, convênios, acordos ou ajustes plurianuais “serão empenhadas em cada exercício financeiro **pela parte nele a ser executada**”; art. 30, § 1º: indica-se o crédito e o empenho do exercício em curso e, por termos aditivos, os créditos e empenhos das parcelas futuras.

Mas o artigo não foi revogado — e por isso continua sendo cobrado **na literalidade**: **Q2** (IBAMA 2025) reproduziu o texto e o gabarito foi **CERTO**. Regra prática: se a assertiva citar a lei, responda pela lei. (**Q15**), que tentou aplicar a ideia a um caso concreto de crédito especial, acabou **anulada** por permitir mais de uma interpretação — sinal de que a tensão é real.)

1.9 Redução, cancelamento e anulação de despesa

MOMENTO DA ANULAÇÃO	EFEITO
Dentro do exercício	Anulação parcial ou total do empenho; a importância reverte à respectiva dotação orçamentária , que volta a ficar disponível.
Após o encerramento do exercício	Pela letra do art. 38 da Lei nº 4.320/1964, considera-se receita orçamentária do ano em que se efetivar.

ONDE O MCASP DIVERGE DA LETRA DA LEI

O MCASP determina que **não** se reconheçam como receita orçamentária os recursos financeiros oriundos do **cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar**. A razão: cancelar RP é dar baixa em obrigação constituída em exercícios anteriores — é **restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida**, originário de receita já arrecadada lá atrás, e não receita nova.

E não confunda com caso vizinho: o **ressarcimento ou restituição de despesas pagas em exercícios anteriores** — aí sim há entrada nova, reconhecida como **receita orçamentária** do exercício. A diferença é se o dinheiro **voltou** (ressarcimento, receita) ou se apenas **deixou de ser devido** (cancelamento, não é receita).

1.10 Programação financeira

Pelo art. 15 do Decreto nº 93.872/1986, os restos a pagar “constituirão **item específico** da programação financeira, devendo o seu pagamento efetuar-se dentro do limite de saques fixado”. Daí uma aparente contradição que na verdade é a chave do tema: os RP são **despesa de exercícios já encerrados**, mas integram a **programação financeira do exercício em curso** — porque é o caixa *de agora* que os paga.

Há um tipo de RP que foge desse regime: os **restos a pagar com prescrição interrompida** — aqueles cuja inscrição foi cancelada, mas cujo direito do credor permanece vigente. Eles são pagos à conta de **despesas de exercícios anteriores**, respeitada a categoria própria. É a ponte natural para a Parte 2: o RP cancelado perdeu o empenho, e sem empenho vivo o caminho é o DEA.

1.11 Restos a Pagar na LRF, no TCU e nas emendas parlamentares

O diagnóstico do TCU

Cabe ao TCU emitir parecer prévio sobre as contas do presidente da República (art. 71 da CF/1988), competindo **exclusivamente ao Congresso Nacional** julgá-las (art. 49, IX). Nesses relatórios, o Tribunal tem apontado de forma reiterada o volume expressivo de **RP não processados** inscritos ou revalidados, que compromete a programação financeira e o planejamento dos exercícios seguintes.

A causa apontada é concreta: o **contingenciamento** de dotações ao longo do ano, com liberação (“descompressão”) concentrada no **fim do exercício**. Liberado o crédito em novembro ou dezembro, não há tempo hábil para executar e liquidar — e a despesa cai, quase inevitavelmente, em **RPNP**. O excesso de RPNP é, portanto, sintoma de um problema de programação, não de contabilidade.

O art. 42 da LRF

LRF (LC Nº 101/2000), ART. 42

“É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos **últimos dois quadrimestres do seu mandato**, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte **sem que haja suficiente disponibilidade de caixa** para este efeito.”

Parágrafo único. “Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.”

O MCASP observa que a LRF **não trata do mérito** do que pode ou não ser inscrito em RP — isso é matéria da Lei nº 4.320/1964 e do Decreto nº 93.872/1986. O que o art. 42 faz é **vedar herança fiscal**: proibir que o gestor em fim de mandato assumira obrigação sem lastro financeiro para o sucessor.

O RACIOCÍNIO IMPLÍCITO DO ART. 42 (MCASP)

A receita que custeia a despesa deve, em regra, já ter sido arrecadada. Como a receita que amparou o empenho pertence ao exercício de sua arrecadação e serviu de base — pelo equilíbrio orçamentário — à fixação da despesa pelo Legislativo, a despesa empenhada com esse crédito pertence ao **mesmo** exercício.

Consequência prática: se há receita em caixa ao fim do exercício e, ao mesmo tempo, despesa empenhada com fato gerador ocorrido mas sem liquidação, é preciso registrar o **passivo financeiro** correspondente. Sem esse registro, o balanço patrimonial exibirá **superávit financeiro indevido** — que poderia ser usado como fonte para abertura de créditos adicionais no ano seguinte, embora aquele dinheiro já esteja comprometido com o empenho inscrito em RP. É assim que se cria, na prática, um orçamento paralelo: obrigações de pagar sem fonte de recursos.

“De acordo com a LRF, os restos a pagar devem ser inscritos com suficiente disponibilidade de caixa.”

CERTO — na leitura que a banca consagrou do art. 42, ainda que o dispositivo esteja literalmente circunscrito aos dois últimos quadrimestres de mandato.

Emendas parlamentares (EC nº 126/2022)

A EC nº 126/2022 alterou o art. 166, § 17, da CF/1988 para permitir que os **restos a pagar** das programações de emendas sejam considerados no cumprimento da execução financeira obrigatória, até os limites:

- **1%** da receita corrente líquida do exercício anterior ao do envio do projeto de LOA — emendas **individuais**;
- **0,5%** — emendas de iniciativa de **bancada** de parlamentares de estado ou do DF.

Ponto sem questão na aula, mas que se conecta ao § 3º do art. 68 do Decreto nº 93.872/1986 (seção 1.5): são as mesmas emendas impositivas, com identificadores de resultado primário 6 e 7, que escapam do bloqueio.

DEA são dívidas resultantes de compromissos gerados em exercícios financeiros anteriores àquele em que ocorrerá o pagamento. A definição é fácil; o difícil é não confundi-las com Restos a Pagar — e é exatamente aí que a banca mira.

2.1 As três hipóteses do art. 37

LEI Nº 4.320/1964, ART. 37

“As **despesas de exercícios encerrados**, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, **que não se tenham processado na época própria**, bem como os **Restos a Pagar com prescrição interrompida** e os **compromissos reconhecidos após o encerramento** do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de **dotação específica consignada no orçamento**, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.”

HIPÓTESE	O QUE ACONTECEU DE FATO
1. Despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria	Havia crédito e saldo suficiente, mas a despesa não se processou: tipicamente o empenho foi considerado insubsistente e anulado , ou houve erro/omissão administrativa. O credor, porém, cumpriu sua obrigação no prazo. Quando o pagamento vier a ser reclamado, empenha-se de novo, como DEA.
2. Restos a Pagar com prescrição interrompida	A inscrição em RP foi cancelada , mas o direito do credor continua vigente . O empenho morreu; a dívida não. Paga-se à conta de DEA, respeitada a categoria própria.
3. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício	Obrigações criadas por lei e reconhecidas pela autoridade competente depois do fim do exercício em que nasceram — ainda que não houvesse saldo na dotação própria ou que a dotação sequer existisse . Exemplo clássico: reconhecimento de vários anos de diferenças de gratificação devidas a servidores.

DETALHE DA 3ª HIPÓTESE QUE COSTUMA PASSAR BATIDO

Na hipótese 3, as parcelas relativas a **anos anteriores** vão para DEA, classificadas como despesas correntes; as parcelas relativas aos **meses do exercício corrente** são pagas no **elemento de despesa próprio**. A mesma decisão judicial ou administrativa, portanto, pode se dividir em dois elementos distintos — critério puramente temporal.

CEBRASPE · ANM · 2025 — Q5

“Para fins de identificação de uma despesa como despesa de exercícios anteriores, são consideradas as despesas **processadas** na época própria.”

ERRADO — o art. 37 exige exatamente o contrário: despesas que **NÃO** se tenham processado na época própria. Uma despesa corretamente empenhada, liquidada e paga no seu exercício não configura omissão nem erro — logo, não é DEA. Supressão de um “não”: a mais barata das armadilhas, e funciona.

CEBRASPE · SEPLAN-RR · 2023 — Q24 | CESPE · STM · 2018

“Caso ainda esteja vigente o direito do credor, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada pode ser paga à conta de despesas de exercícios anteriores.”

CERTO. É a definição literal de **RP com prescrição interrompida** — hipótese 2 do art. 37. A mesma redação já foi cobrada pelo menos três vezes no material.

2.2 DEA é despesa orçamentária — e por quê

Este é o ponto que resolve a maioria das questões de fronteira, e ele decorre da regra de ouro da Parte 0. Como **não existe empenho vivo** para a DEA, ela não pode simplesmente ser arrastada: precisa ser **empenhada de novo**, comprometendo o orçamento vigente à época do efetivo pagamento. Há, portanto, **necessidade de nova autorização orçamentária**.

DEA precisa de dotação na LOA do ano em que se paga → é despesa ORÇAMENTÁRIA

E, para isso, a classificação por natureza da despesa reserva um **elemento de despesa específico**: o **elemento 92 — Despesas de Exercícios Anteriores**.

O CONTRASTE QUE A BANCA EXPLORA SEM PARAR

Pagamento de RP = despesa EXTRAorçamentária (o orçamento consumido foi o do ano do empenho). **Pagamento de DEA = despesa ORÇAMENTÁRIA** (consome o orçamento do ano do pagamento). Foi o núcleo de **Q9**, **Q40** e da questão CESPE/STJ 2018 (“despesa inscrita em RP terá de ser contabilizada como DEA no exercício do pagamento” — **ERRADO**).

2.3 Quem reconhece a obrigação

O reconhecimento da obrigação de pagamento de DEA cabe à **autoridade competente para empenhar a despesa** (art. 22, § 1º, do Decreto nº 93.872/1986; MCASP), em procedimento administrativo específico. Além disso, é preciso verificar rigorosamente a regularidade da execução: o descumprimento pode afrontar o **art. 167, II, da CF/1988**, que veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

CEBRASPE · SEPLAN-RR · 2023 — **Q19**

“Cabe à autoridade competente o reconhecimento da obrigação de pagamento dos **restos a pagar**.”

ERRADO. A regra do reconhecimento por autoridade competente é de **DEA**, não de RP. Restos a pagar processados, por exemplo, são inscritos **automaticamente** pelo sistema em 31/12, sem ato de reconhecimento (os não processados dependem de indicação do ordenador — seção 1.4, mas isso é **indicação para inscrição**, não **reconhecimento de obrigação**).

COMO A BANCA MONTA ESSA QUESTÃO

Ela pega uma afirmação **verdadeira sobre DEA** e a aplica a **RP** — ou vice-versa. **Q1** (IBAMA 2025) trouxe a *mesma* frase corretamente atribuída a DEA: gabarito **CERTO**. Duas questões, uma frase, dois gabaritos opostos. Ao ler qualquer assertiva desta aula, identifique primeiro **de qual instituto ela fala**, e só depois julgue o conteúdo.

2.4 Elemento 92 × elemento 93 × elemento próprio

O elemento de despesa identifica o **objeto do gasto**. O MCASP fixa a regra geral e depois abre duas exceções, que a banca cobra por meio de casos concretos:

ELEMENTO	QUANDO USAR	CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
Elemento próprio (39, 44, 52...)	Regra geral: fato gerador ocorrido no exercício , sempre que for possível conhecer o objeto do gasto.	“Sei o que comprei e comprei este ano.”

ELEMENTO	QUANDO USAR	CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
92 — DEA	Empenho referente a despesa cujo fato gerador ocorreu em exercícios anteriores , nas condições do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 e do Decreto nº 93.872/1986.	“A dívida é de ano passado e não tem empenho vivo.”
93 — Indenizações e Restituições	Indenizações (exceto trabalhistas) e restituições devidas a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível compensar com o crédito correspondente, e demais despesas indenizatórias sem elemento específico.	“Estou devolvendo a alguém, ou reparando um dano — não pagando um fornecedor por contrato.”

Os quatro casos do MCASP (todos já cobrados)

SITUAÇÃO	ELEMENTO	POR QUÊ
Ônibus da universidade quebra em viagem; o conserto excede o suprimento de fundos e o motorista paga a diferença do próprio bolso . Ao retornar, a universidade o restitui.	93	Restituição a servidor.
Árvore que a prefeitura foi reiteradamente instada a cortar cai sobre o carro de um cidadão; constatada a responsabilidade, paga-se o cidadão.	93	Indenização por dano.
Contrato de limpeza vence em outubro; a empresa segue prestando serviço em novembro sem cobertura contratual ; regulariza-se em dezembro. Empenho feito no mesmo exercício .	39 (elemento próprio)	Há relação contratual, ainda que viciada — não é restituição nem reparação de dano, e a Administração não pode locupletar-se do serviço alheio. Se o empenho fosse feito no exercício seguinte, seria 92.
Em janeiro, servidor percebe que não recebeu auxílio-alimentação por 10 meses e pede o retroativo.	92	Fato gerador em exercício anterior.

FLUXO DE DECISÃO EM TRÊS PERGUNTAS

1. É devolução de valor ou reparação de dano? → **93**. 2. Se não: o fato gerador é de exercício anterior (sem empenho vivo)? → **92**. 3. Se não: **elemento próprio** do objeto.

FCC · PREF. RECIFE · 2019 | FCC · CL-DF · 2018 | VUNESP · SERTÃOZINHO · 2018 — (INTERCALADAS)

Três casos, um padrão: gratificação retroativa de novembro/dezembro paga em janeiro classificada como “Outras Despesas Variáveis — Pessoal Civil”; equipamentos de segurança com empenho anulado em 31/12/2017 e reempenhados em janeiro classificados como “Equipamentos e Material Permanente”; auxílio-alimentação retroativo classificado no elemento “restos a pagar”.

As três **ERRADAS**, pela mesma razão: existindo o elemento **92**, é ele que se usa quando o fato gerador é de exercício anterior. E a terceira acrescenta um erro grosseiro que vale registrar: **“restos a pagar” não é elemento de despesa**. Já **a questão FCC/DPE-AM 2018**, com empenho cancelado em 31/12/2016 e novo empenho em 03/01/2017 classificado em DEA, é **CERTA**.

2.5 O confronto direto: RP × DEA

Este quadro é o destino final da Parte 0. Se você souber preenchê-lo de memória, as quatro questões de fronteira da aula caem sozinhas.

CRITÉRIO	RESTOS A PAGAR	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Houve empenho no exercício de origem?	Sim , e ele continua válido.	Não — nunca houve, ou o empenho foi anulado/cancelado.
Precisa de novo empenho?	Não. Conclui-se o percurso do empenho original.	Sim , na dotação do orçamento vigente.
Natureza do pagamento	Despesa extraorçamentária.	Despesa orçamentária.
Consome orçamento do ano do pagamento?	Não.	Sim.
Elemento de despesa próprio?	Não existe elemento “restos a pagar”.	Sim: elemento 92.
Quem reconhece	Processados: inscrição automática em 31/12. Não processados: indicação do ordenador de despesas.	A autoridade competente para empenhar a despesa, em procedimento específico.
A qual exercício a despesa pertence	Ao exercício do empenho (o anterior).	Ao exercício do novo empenho (o corrente).
Classificação como dívida	Dívida flutuante (art. 92 da Lei nº 4.320/1964).	Despesa orçamentária corrente ou de capital, conforme a natureza.

CEBRASPE · TCE-PR · 2024 — **Q8**

Em 20X1 o estado contratou 5.000 resmas de papel por R\$ 100.000 com crédito ordinário da LOA. A despesa foi empenhada, mas o fornecedor não entregou até o fim do ano. Assinale a correta.

Letra B — “caso a despesa **não** tenha sido inscrita em RP em 20X1 e a empresa entregue os materiais em 20X2, o pagamento poderá ser feito por meio de DEA consignadas no orçamento **de 20X2**”.

Percurso da resposta: sem entrega, não houve liquidação → não pode ser RP **processado** (elimina A e D); sem inscrição em RP, o empenho de 20X1 morreu e não há como ressuscitá-lo retroativamente (elimina C); e a DEA, por definição, é paga com dotação do **orçamento vigente**, não do orçamento antigo (elimina E).

CEBRASPE · STJ · 2024 — **Q9**

“As despesas de exercícios anteriores podem ser inscritas como restos a pagar, desde que o empenho tenha sido realizado no exercício financeiro correspondente.”

ERRADO — a assertiva é autocontraditória, e perceber isso vale mais que decorar. Se houve empenho regular no exercício correspondente, a despesa **é resto a pagar e não é DEA**; se é DEA, é justamente porque **não** houve empenho regular. Os dois institutos são **mutuamente excludentes** por construção.

CESPE · MPE-CE · 2020 — **Q40**

Medicamentos entregues e **atestados em 31/12/2019**; pagamento realizado trinta dias depois. “Essa despesa deve ser registrada como **DEA**, uma vez que foi gerada em 2019 e liquidada em 2020.”

ERRADO. “Entregue e devidamente atestada” é liquidação — ocorreu ainda em 2019. Empenhada, liquidada e não paga em 31/12 = **RP processado**. A banca tenta induzir ao erro afirmando no próprio enunciado que a liquidação teria ocorrido em 2020, o que o fato narrado desmente. **Guarde “entrega atestada = liquidação”**: com esse gatilho, **Q29** (computadores atestados em 31/12/2022, pagamento 30 dias depois → **RP processados**) sai em cinco segundos.

Aqui o problema muda de natureza. Restos a Pagar e DEA resolvem descompassos entre a despesa e o calendário. O suprimento de fundos resolve um descompasso entre a despesa e o rito: há situações que não podem esperar licitação, empenho, liquidação e pagamento por tesouraria — mas que também não autorizam gastar sem controle.

3.1 Para que serve — e para que não serve

O processo tradicional de realização da despesa é demorado, sobretudo quando exige licitação prévia. O suprimento de fundos (também chamado **regime de adiantamento**) existe para atender **situações atípicas que exijam pronto pagamento** e não possam se subordinar ao processo normal de aplicação. É, portanto, **exceção ao procedimento licitatório**.

O FILTRO NEGATIVO

Despesas de **caráter repetitivo** não podem ser atendidas por suprimento de fundos: sendo previsíveis, não têm a excepcionalidade que justifica o regime. Se dá para planejar, não é caso de adiantamento.

Estruturalmente, o instituto é simples: **entrega-se numerário a um servidor** (o “suprido”), que realiza o gasto e depois **presta contas**. Cada ente da Federação deve regulamentar o seu regime de adiantamento, observadas as peculiaridades de seu sistema de controle interno — os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/1964 são normas gerais de observância obrigatória por União, estados, DF e municípios.

3.2 A dupla natureza — o ponto mais cobrado do tema

O suprimento de fundos tem **duas naturezas simultâneas e divergentes**, e confundi-las é o erro que a banca explora em quase todas as questões do bloco.

ENFOQUE	É DESPESA?	POR QUÊ
Orçamentário	SIM — despesa orçamentária plena	Para conceder o recurso ao suprido é preciso percorrer os três estágios : empenho, liquidação e pagamento. Aplica-se o art. 60 da Lei nº 4.320/1964 (“é vedada a realização de despesa sem prévio empenho”) — o adiantamento é sempre precedido de empenho na dotação própria .
Patrimonial	NÃO — no momento da concessão	Não há redução do patrimônio líquido. Na liquidação, ao mesmo tempo em que se registra um passivo , incorpora-se um ativo : o direito de receber o bem ou serviço objeto do gasto, ou a devolução do numerário adiantado. É fato permutativo .

QUANDO A RIQUEZA EFETIVAMENTE DIMINUI

A **variação patrimonial diminutiva (VPD)** só é reconhecida na **prestação de contas** do suprido — é aí que se sabe o que de fato foi consumido. Enquanto o dinheiro está com o servidor, o ente trocou caixa por um direito: continua tão rico quanto antes. Daí a expressão que a banca usa: o adiantamento é uma **despesa corrente não efetiva** (uma mutação patrimonial, não uma redução).

CEBRASPE · CGDF · 2023 — **Q18**

“Sob o enfoque patrimonial, o registro da VPD de um suprimento de fundos se dá no momento (a) da concessão; (b) da liquidação; (c) do pagamento; (d) **da prestação de contas**.”

Letra D. As alternativas A, B e C são os três estágios orçamentários — todos ocorrem na concessão. A resposta está fora deles, exatamente porque as duas naturezas correm em tempos diferentes.

Cinco formulações da mesma ideia: “é despesa orçamentária que, sob o enfoque patrimonial, não representa despesa” (**CERTO**) · “não constitui despesa orçamentária” (**ERRADO**) · “constitui despesa orçamentária, embora a despesa patrimonial ocorra em momento futuro” (**CERTO**) · “é exemplo de despesa corrente não efetiva” (**CERTO**) · “a VPD foi reconhecida na data do empenho” (**ERRADO** — foi na prestação de contas).

Uma única ideia, cinco gabaritos. Domine o quadro da seção e o bloco inteiro se resolve.

3.3 As três hipóteses de concessão

O suprimimento é aplicável aos casos de despesas **expressamente definidas em lei** e consiste na entrega de numerário a servidor, **sempre precedida de empenho**, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade (arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/1964 c/c art. 45 do Decreto nº 93.872/1986):

HIPÓTESE	DELIMITAÇÃO
Despesas eventuais	Inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento .
Despesas em caráter sigiloso	Conforme classificação em regulamento.
Despesas de pequeno vulto	Aquelas cujo valor, em cada caso , não ultrapasse limite fixado em portaria do Ministro da Fazenda.

DUAS TROCAS TÍPICAS

“Grande vulto” no lugar de pequeno vulto — FGV/Câmara de Salvador 2018: **ERRADO**.

“Despesas não definidas em lei” — item II de **Q26** (CEBRASPE/Pref. SP 2023): **ERRADO**, o art. 68 exige despesas **expressamente definidas em lei**. Na mesma questão, o item III afirmava entrega de numerário “**independentemente de empenho**”: também **ERRADO** — o empenho prévio é inafastável. Gabarito da questão: apenas os itens I e IV corretos (**letra A**).

Caso especial. Nos deslocamentos do presidente e do vice-presidente da República em território nacional, as despesas correm à conta das dotações da Presidência e da Vice-Presidência e são realizadas **mediante concessão de suprimimento de fundos** a servidor designado pelo ordenador de despesas (art. 9º, § 3º, do Decreto nº 5.992/2006), observado o art. 47 do Decreto nº 93.872/1986.

3.4 Classificação por natureza: não há elemento “suprimimento de fundos”

Os valores entregues ao suprido podem se relacionar a **mais de uma natureza de despesa**, desde que precedidos dos empenhos nas dotações respectivas e respeitados os valores de cada natureza. Mas — e aqui está o ponto — **não existe elemento de despesa específico para suprimimento de fundos**, diferentemente do que ocorre com DEA (elemento 92).

COMO CLASSIFICAR, ENTÃO

Pelo **objeto do gasto**. Suprimimento concedido para custear pedágios de uma viagem a serviço é empenhado no elemento “Passagens e Despesas com Locomoção” — foi exatamente a chave da questão FCC/DPE-AM 2018 (**seção 3.2**), que a banca completou com um segundo erro (a data da VPD). Duas armadilhas no mesmo item.

3.5 A quem não se pode conceder

O núcleo legal está no art. 69 da Lei nº 4.320/1964 (“não se fará adiantamento a servidor **em alcance** nem a responsável por **dois adiantamentos**”), detalhado pelo art. 45, § 3º, do Decreto nº 93.872/1986 e por normas complementares:

VEDAÇÃO	OBSERVAÇÃO
A quem não seja servidor	Nunca a terceirizado ou estagiário.
A responsável por dois suprimentos	Leia com cuidado: é permitido ter até dois suprimentos com prazo de aplicação não vencido. Quem tem dois não recebe o terceiro; quem tem um pode receber o segundo.
A servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir	Única vedação com exceção: se não houver na repartição outro servidor em condições de receber o suprimento, ele pode receber.
A responsável por suprimento que, esgotado o prazo, não prestou contas	—
A servidor declarado em alcance	Sem exceção alguma. Alcance = não prestou contas no prazo regulamentar ou teve as contas impugnadas, total ou parcialmente (por desvio, desfalque, falta ou má aplicação de bens ou valores sob sua guarda).
A servidor respondendo a inquérito administrativo	IN-STN nº 10/1991.
A quem seja o próprio demandante da aquisição/contratação	Exceto em viagem a serviço; e o suprido não se confunde com o ordenador de despesas .
A quem tenha cometido apropriação indevida, extravio, desvio ou falta na prestação de contas, ou esteja em tomada de contas especial	—

MNEMÔNICA “A-G-2-P”

Alcance (sem exceção) · Guarda do material (com exceção) · 2 suprimentos em aberto · Prestação de contas vencida. As quatro vedações que a aula cobra.

CEBRASPE · INPI · 2024 — **Q12** | CODEVASF · 2024 — **Q14**

Q12: “O servidor **declarado em alcance** poderá receber suprimento de fundos, **desde que** não tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir.” · Q14: “É vedada a concessão ao servidor que tenha a seu cargo a utilização do material a adquirir, **ainda que não haja outro servidor** na repartição.”

Ambas **ERRADAS** — e por erros **espelhados**: Q12 cria uma exceção onde não há (alcance é absoluto); Q14 elimina a exceção que existe (guarda do material admite ressalva quando não há outro servidor). Se você guardar apenas “**alcance não tem exceção; guarda tem**”, resolve as duas.

CEBRASPE · PREF. MARINGÁ · 2022 — **Q35**

Servidor A recebeu suprimento em 15/03/2021 (prestou contas em 20/07) e está **em alcance** em 15/07/2021, data em que se cogita novo suprimento de R\$ 450.

Letra E — não poderá receber **por estar em alcance**, com vedação expressa na Lei nº 4.320/1964. A alternativa D (“não poderá por já ter um sob sua responsabilidade”) é a armadilha: ter **um** suprimento em aberto não impede o segundo. O que impede é o alcance.

3.6 O Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF)

A concessão de suprimento de fundos **deve** ocorrer por meio do CPGF (art. 45, § 5º, do Decreto nº 93.872/1986), utilizando-se contas de suprimento de fundos apenas em caráter excepcional, quando comprovadamente não for possível usar o cartão. O CPGF foi criado para **substituir o uso de cheques** na Administração: torna tudo eletrônico, facilita a prestação de contas, dá segurança às operações e permite acompanhamento integral dos gastos.

O QUE O CARTÃO NÃO MUDA

O CPGF é apenas uma **modalidade de pagamento**: não altera em nada os procedimentos de utilização do suprimento de fundos nem a sua prestação de contas. Essa frase, aparentemente banal, é a chave para não errar itens que sugerem regimes distintos conforme o meio de pagamento.

Regras operacionais

- **Titularidade e uso.** Instrumento emitido **em nome da unidade gestora**, operacionalizado por instituição financeira autorizada, utilizado **exclusivamente pelo portador nele identificado**.
- **Ordenador de despesas.** Define o limite de utilização e o valor de cada portador, altera esse limite e expede a ordem de disponibilização eletrônica junto ao banco. **O portador**, por sua vez, responde pela **guarda e uso** do cartão.
- **Acréscimos.** É **vedada** a aceitação de qualquer acréscimo no valor da despesa decorrente do uso do CPGF.
- **Abrangência.** A utilização pode ocorrer na aquisição de materiais e contratação de serviços enquadrados como suprimento de fundos (Decreto nº 5.355/2005), sem prejuízo dos demais instrumentos de pagamento; ato conjunto dos Ministros do Planejamento/Orçamento e da Fazenda pode autorizar seu uso para **outras despesas**.
- **Transparência.** O Portal da Transparência publica **mensalmente** as faturas dos cartões do Poder Executivo federal — CPGF, CPCC (Compras Centralizadas) e CPDC (Defesa Civil) —, **exceto** gastos sigilosos.
- **Retenção tributária.** Nos pagamentos por cartão, a retenção é feita pelo órgão pagador sobre o total devido ao fornecedor, pagando-se o valor líquido. **Isso não se aplica** às despesas com suprimento de fundos dos arts. 45 a 47 do Decreto nº 93.872/1986 nem aos adiantamentos para despesas miúdas de pronto pagamento (art. 10 da IN RFB nº 1.234/2012).

Saque: vedado, com três exceções

É vedada a utilização do CPGF na modalidade de **saque** (art. 45, § 6º), salvo:

- despesas do **Regime Especial de Execução** do art. 47 (seção 3.7);
- situações específicas do **órgão ou entidade**, autorizadas em portaria do Ministro de Estado competente, nunca superiores a **30%** do total da despesa anual do órgão com suprimento de fundos;
- situações específicas de **agência reguladora**, autorizadas em portaria de seu dirigente máximo, com o mesmo teto de **30%**.

Conta bancária: vedada, com exceções institucionais

É vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimentos de fundos (art. 45-A do Decreto nº 93.872/1986). A STN encerrou tais contas até **2 de junho de 2008**, mas o prazo **não se aplicou** aos órgãos dos Poderes **Legislativo e Judiciário**, do MPU e dos **Comandos Militares**, que podem abrir novas contas (art. 3º do Decreto nº 6.370/2008).

NOVIDADE LEGISLATIVA A MONITORAR

O Decreto nº 12.143/2024 incluiu o § 3º no art. 3º do Decreto nº 6.370/2008 para permitir que a **Polícia Federal** abra novas contas bancárias para movimentação de suprimento de fundos, desde que restritas ao atendimento das especificidades de instalação, manutenção, funcionamento e suporte financeiro de necessidades de serviço nas **adidâncias no exterior**. Alteração recente e ainda sem questão registrada na aula — perfil típico do que as bancas cobram em seguida.

3.7 Regime Especial de Execução (art. 47)

Para atender peculiaridades de determinados órgãos, a concessão e a aplicação obedecem a **Regime Especial de Execução**, estabelecido em instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, **vedada a delegação de competência**. Alcança:

Presidência e Vice-Presidência da República, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, Controladoria-Geral da União, além dos órgãos militares e de inteligência.

Para quatro deles, o parágrafo único restringe o objeto:

ÓRGÃO	RESTRIÇÃO
Ministério da Saúde	Especificidades da assistência à saúde indígena .
MAPA	Especificidades dos adidos agrícolas em missões diplomáticas no exterior.
MRE	Especificidades das repartições no exterior .
CGU	Acordos de leniência, inteligência, fiscalização, investigação e operações especiais da Secretaria de Combate à Corrupção que demandem despesas de caráter sigiloso .

3.8 Prestação de contas

- O servidor que recebe suplimento **é obrigado a prestar contas** de sua aplicação.
- Não o fazendo no prazo assinalado pelo ordenador de despesa, procede-se **automaticamente à tomada de contas**, sem prejuízo das providências administrativas para apuração de responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis.
- A importância aplicada **até 31 de dezembro** será comprovada **até 15 de janeiro** seguinte (art. 46, parágrafo único).
- Aprovada a prestação de contas, a **responsabilidade pela aplicação** passa a ser da **autoridade que concedeu** o suplimento.
- Impugnadas as contas pelo ordenador, o suprido devolve, por **GRU**, os valores das despesas não elegíveis — rotina válida tanto para conta bancária quanto para cartão.
- O suplimento é **contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa realizada**.

CESPE · EBSEH · 2018 — (INTERCALADA)

“A tomada de contas de suplimento de fundos concedido é automática, e será realizada **tão logo cessem os motivos da concessão**.”

ERRADO. A tomada de contas é automática, sim — mas o gatilho é o **descumprimento do prazo** de prestação de contas, não o fim dos motivos da concessão. A banca preservou a palavra verdadeira (“automática”) e trocou a condição.

3.9 Restituições: anulação de despesa ou receita orçamentária?

Se o suprido não aplica o valor, aplica só em parte ou aplica indevidamente, ele devolve o dinheiro. O tratamento contábil depende **exclusivamente de quando a devolução é recolhida** (art. 45, § 1º, do Decreto nº 93.872/1986; MCASP):

RECOLHIMENTO DA RESTITUIÇÃO	TRATAMENTO
No mesmo exercício da concessão	Anulação de despesa — a despesa registrada simplesmente deixa de existir e a dotação é recomposta.
Após o encerramento do exercício	Receita orçamentária , classificada na natureza 1.9.2.2.99.0.0 — Outras Restituições . O exercício já foi encerrado; não há mais despesa a anular, então a entrada é receita nova.

UM DETALHE QUE VIROU QUESTÃO

O art. 168 da CF/1988 instituiu o repasse por **duodécimos** do Executivo aos demais Poderes e órgãos autônomos para execução de suas despesas. Consequência que o MCASP extrai: **é possível conceder suprimento de fundos mesmo por órgãos que não possuem receitas próprias** — cobrado em **Q17** e **Q36**, ambas com esse ponto na alternativa correta.

CGDF 2023 **Q25** · MARINGÁ 2022 **Q33** · MOSSORÓ 2024 **Q17** · STM 2018 · ABIN 2018 · CL-DF 2018

Seis questões, um único par de regras. Restituição no mesmo exercício → **anulação de despesa** (Q25, letra B; Q17, CERTO; STM, CERTO). Restituição após o encerramento → **receita orçamentária** (Q33, letra E; CL-DF; devolução de R\$ 200 em 04/01/2018 gera receita orçamentária de 2018, CERTO).

A única forma de errar é generalizar. Em **ABIN 2018** a banca escreveu que o saldo não aplicado constituirá **“obrigatoriamente” receita orçamentária: ERRADO**, porque no mesmo exercício é anulação de despesa. **O advérbio absoluto é o erro.**

CEBRASPE · PREF. MARINGÁ · 2022 — **Q34**

Quatro suprimentos concedidos em 2021: R\$ 450 + R\$ 450 + R\$ 500 + R\$ 650 = R\$ 2.050. Metade do serviço hidráulico (R\$ 450) não foi aplicada e foi restituída **ainda em 2021**; 70% do abastecimento (R\$ 650) foi restituído **em 2022**. Qual a despesa orçamentária de 2021?

Letra C — R\$ 1.825,00. Todos os quatro suprimentos são despesa orçamentária no ato da concessão (R\$ 2.050). Deduz-se apenas a restituição **recolhida em 2021** ($450 \div 2 = R\$ 225$), que é anulação de despesa: $2.050 - 225 = 1.825$. A devolução de 2022 **não** reduz a despesa de 2021 — ela será receita orçamentária de 2022. É a regra da seção aplicada a números.

3.10 Limites de valor

Fixados pela **Portaria MF nº 1.344/2023**, como percentuais dos valores de dispensa de licitação da Lei nº 14.133/2021 (art. 75, I e II, atualizados na forma do art. 182):

APLICAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS	BASE
Ato de concessão (regra geral)	R\$ 50.000	R\$ 25.000	50% do limite de dispensa
Despesa de pequeno vulto	R\$ 5.000	R\$ 2.500	5% do limite de dispensa
Concessão por conta bancária	R\$ 25.000	R\$ 12.500	Metade dos valores acima
Pequeno vulto por conta bancária	R\$ 2.500	R\$ 1.250	

O ato de concessão pode conter **mais de uma** despesa de pequeno vulto, respeitados os limites acima. Nenhuma questão da aula cobrou esses valores — memorize a **lógica** (50% do limite de dispensa; 5% para pequeno vulto; metade de tudo se for por conta bancária) em vez dos números.

FRACIONAMENTO

Serviços de pequeno vulto podem ser executados por suprimento de fundos desde que caracterizadas a **inexistência de cobertura contratual**, a **eventualidade** da contratação e a **inocorrência de fracionamento** da despesa. O controle do fracionamento se faz por **subelemento** em cada ato de concessão e, quanto à modalidade licitatória, pelo **conjunto** dos supridos autorizados da unidade gestora — porque muitos supridos comprando rotineiramente o mesmo objeto podem, somados, alcançar valores que exigiriam licitação (**Q36**, alternativa D).

4.1 Os três institutos lado a lado

	RESTOS A PAGAR	DEA	SUPRIMENTO DE FUNDOS
Problema que resolve	O ano acabou antes do pagamento.	A dívida existe, mas ficou sem empenho.	A despesa não pode esperar o rito normal.
Base legal nuclear	Art. 36 da Lei nº 4.320/1964; art. 68 do Decreto nº 93.872/1986.	Art. 37 da Lei nº 4.320/1964.	Arts. 68-69 da Lei nº 4.320/1964; arts. 45-47 do Decreto nº 93.872/1986.
Precisa de empenho novo?	Não.	Sim , na LOA vigente.	Sim , prévio e na dotação própria.
Natureza do desembolso	Despesa extraorçamentária .	Despesa orçamentária .	Despesa orçamentária (mas sem VPD na concessão).
Elemento próprio	Não existe.	92 .	Não existe — classifica-se pelo objeto.
Pode ser cancelado?	Não processados, sim (bloqueio/cancelamento). Processados, não .	Não se aplica — é empenho novo, com regime comum.	Não se aplica — o que existe é restituição .
Ideia de uma linha	O empenho sobrevive ao ano.	A dívida sobrevive ao empenho.	O gasto vem antes da comprovação.

4.2 As dez trocas que a banca faz

#	O QUE A ASSERTIVA DIZ	POR QUE ESTÁ ERRADO
1	“RP são as despesas empenhadas e liquidadas ...”	O art. 36 exige apenas empenhadas e não pagas . Só é aceitável se o verbo for “englobam”.
2	“RPNP a liquidar : ocorreu o fato gerador, mas não a liquidação.”	Descrição do em liquidação . Rótulo trocado.
3	“Serviço já prestado não pode ir para RP não processados.”	Pode — é o RPNP em liquidação .
4	“Processados são os que têm caixa ; não processados, os que não têm.”	O critério é a liquidação , jamais a disponibilidade de caixa.
5	“O pagamento de RP é despesa orçamentária .”	É extraorçamentária ; orçamentária foi a inscrição, no ano do empenho.
6	“Na inscrição de RP é vedado registrar beneficiários específicos.”	O art. 92 manda registrar por exercício e por credor .
7	“Despesa empenhada perto do fim do ano deverá ser inscrita em RP.”	Poderá , atendidos os requisitos — e RPNP depende de indicação do ordenador.
8	“Cabe à autoridade competente reconhecer a obrigação de pagamento dos RP .”	Regra de DEA . RP processados são inscritos automaticamente.

#	O QUE A ASSERTIVA DIZ	POR QUE ESTÁ ERRADO
9	“Servidor em alcance pode receber suprimento desde que... ”	Alcance é vedação absoluta . A única vedação com exceção é a da guarda do material.
10	“Saldo não aplicado de suprimento constitui obrigatoriamente receita orçamentária.”	Só se recolhido após o encerramento; no mesmo exercício é anulação de despesa .

4.3 Vinte afirmações verdadeiras para revisão rápida

- Restos a pagar são despesas **empenhadas e não pagas até 31/12**, processadas ou não processadas.
- RPP = liquidado – pago; RPNP = empenhado – liquidado – empenhos cancelados.**
- Processado** = já passou pelo processo (empenho + liquidação); falta só pagar.
- RPNP em liquidação** = o credor já entregou, o direito está em fase de verificação.
- RPNP a liquidar** = o fato gerador ainda não ocorreu.
- RP são **dívida flutuante** e registram-se **por exercício e por credor** (art. 92).
- Inscrição de RP → **receita extraorçamentária**; pagamento de RP → **despesa extraorçamentária**.
- Inscrição de **RPNP** depende de **indicação do ordenador de despesas** (art. 68, § 1º, do Dec. 93.872).
- O empenho não liquidado é anulado em 31/12, **salvo** as quatro hipóteses do art. 35 do Dec. 93.872.
- RPNP não liquidados são **bloqueados em 30/06 do 2º ano** subsequente à inscrição, com exceções (Saúde, RP 6 desde 2016, RP 7 desde 2020).
- RP processados não podem ser cancelados** (Parecer PGFN nº 401/2000: enriquecimento ilícito e moralidade).
- Empenhos de créditos **plurianuais** não liquidados só viram RP no **último ano de vigência** (art. 36, parágrafo único — vigente, embora superado na prática).
- Anulação de despesa **no exercício** reverte à dotação; **após**, é receita orçamentária pelo art. 38 — mas o MCASP **excepciona o cancelamento de RP**.
- RP integram a **programação financeira do exercício em curso** (art. 15 do Dec. 93.872).
- O art. 42 da LRF veda contrair, nos **dois últimos quadrimestres** do mandato, obrigação sem disponibilidade de caixa.
- DEA** = despesa não processada na época própria, RP com **prescrição interrompida** ou compromisso reconhecido após o encerramento (art. 37).
- DEA é **despesa orçamentária**, exige **novo empenho** no orçamento vigente e tem **elemento 92**.
- O reconhecimento da obrigação de DEA cabe à **autoridade competente para empenhar** a despesa.
- Suprimento de fundos é despesa **orçamentária** (três estágios), mas a **VPD** só é registrada na **prestação de contas**.
- Restituição de suprimento: **mesmo exercício** → anulação de despesa; **exercício seguinte** → receita orçamentária (1.9.2.2.99.0.0).

4.4 Nota sobre duas imprecisões do material original

VALE CONFERIR NA HORA DE RESPONDER

1. Artigo da regra de ouro. Nos comentários de **Q6** e **Q11** o material atribui a regra “pertencem ao exercício financeiro: I — as receitas nele arrecadadas; II — as despesas nele legalmente empenhadas” ora ao art. 36, ora ao art. 34 da Lei nº 4.320/1964. Ela está no **art. 35**. O art. 34 dispõe que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil; o art. 36 trata dos restos a pagar. O conteúdo dos comentários está correto; apenas o número do artigo saiu trocado.

2. Enunciado com erro da própria banca. Em **Q21** e **Q22** (CGDF 2023), a tabela do CEBRASPE traz “despesas empenhadas e **líquidas**” onde deveria constar “**liquidadas**”. O material sinaliza o ponto — e ele importa: sem essa leitura, as fórmulas não fecham.

Fontes normativas citadas. Lei nº 4.320/1964 (arts. 34, 35, 36, 37, 38, 60, 68, 69, 92 e 103) · Decreto nº 93.872/1986 (arts. 15, 22, 27, 30, 35, 45, 45-A, 46, 47, 68 e 68-A) · Decreto nº 5.355/2005 · Decreto nº 5.992/2006 · Decreto nº 6.370/2008 (com a redação do Decreto nº 12.143/2024) · Decreto nº 10.241/2020 · LC nº 101/2000 (art. 42) · CF/1988 (arts. 37, 49, IX, 71, 166, § 17 — EC nº 126/2022, 167, II, e 168) · Lei nº 14.133/2021 (arts. 75 e 182) · Portaria MF nº 1.344/2023 · IN RFB nº 1.234/2012 · IN-STN nº 10/1991 · Parecer PGFN nº 401/2000 · MCASP (9ª e 11ª edições).

Base de calibragem. 50 questões comentadas e ~40 questões intercaladas na teoria da Aula 10 — CEBRASPE/CESPE, FCC, FGV, VUNESP e IADES, de 2016 a 2025.